

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 961/2536

นายวิชัย ชิตวิเชียรกุล

โจทก์

บริษัทขนส่ง จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทธิกุล ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีนี้โจทก์มีสิทธิฎีกาได้ด้วยข้อกฎหมายดังนี้คือ ก. ทุนทรัพย์คดีนี้เป็นเงิน 500,000 บาท ข. ศาลอุทธรณ์แก้ไขมากอันเป็นสาระสำคัญแก่คดีและจำเลยที่ 1 ไม่ยื่นอุทธรณ์และ ค. โจทก์ได้ประโยชน์จากมาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติจราจร เพราะจำเลยหลบหนีเป็นความผิดอาญา ขอศาลฎีกาได้โปรดรับฎีกาโจทก์ ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 111) ส่วนจำเลยที่ 1 นั้นไม่ปรากฏว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 180,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (31 ตุลาคม 2532) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 90,000 บาท นอกจากที่ แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล

ชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 106)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้ คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน และการกำหนดค่าเสียหาย ที่จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้ คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน และการกำหนดค่าเสียหาย ที่จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ